

TERMOS E CONDIÇÕES PARA CLIENTES (BANHISTAS)

Última atualização: 06 de abril de 2026

Estes Termos e Condições (“Termos do Cliente”) regem a busca, reserva e pagamento de serviços náuticos por meio da Plataforma. Ao realizar uma reserva, o Cliente declara aceitar integralmente as disposições aqui contidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA NATUREZA DA RESERVA E INTERMEDIACÃO

1.1. Contrato Direto com o Marinheiro: Ao confirmar uma reserva, o Cliente celebra um contrato direto com o Marinheiro/Parceiro que oferece o serviço. A Plataforma atua exclusivamente como intermediadora tecnológica, facilitando a conexão e o processamento do pagamento.

1.2. Dever de Informação e Escolha Consciente: O Cliente é o único responsável por ler atentamente a descrição do anúncio, verificar as fotos da embarcação, os itens inclusos e as regras específicas do Marinheiro. A Plataforma não garante a qualidade ou performance do serviço, sendo estas de responsabilidade exclusiva do Marinheiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEGURANÇA E ASSUNÇÃO DE RISCOS NÁUTICOS

2.1. Riscos Inerentes à Navegação: O Cliente reconhece que atividades náuticas envolvem riscos naturais e imprevisíveis, tais como enjoo, escorregões, quedas, exposição solar e acidentes no mar. Ao realizar a reserva, o Cliente assume voluntariamente tais riscos, comprometendo-se a seguir todas as instruções de segurança do Comandante.

2.2. Autoridade do Comandante (LESTA): Nos termos da Lei nº 9.537/1997, o Comandante/Marinheiro é a autoridade máxima a bordo. Ele tem o dever e o direito de: a) Recusar o embarque de passageiros em estado de embriaguez ou comportamento inadequado; b) Interromper o serviço caso as condições climáticas ou de segurança sejam comprometidas; c) Alterar o roteiro planejado em caso de necessidade técnica ou de segurança da navegação.

2.3. Equipamentos de Salvatagem: É obrigação do Cliente e de seus convidados utilizar os coletes salva-vidas e demais equipamentos de segurança conforme orientação do Marinheiro. A recusa no uso de equipamentos de segurança isenta o Marinheiro e a Plataforma de qualquer responsabilidade por acidentes decorrentes dessa omissão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS, TAXAS E REEMBOLSOS

3.1. Processamento via Stripe: Todos os pagamentos são processados de forma segura pela Stripe. O Cliente concorda com os Termos de Serviço da Stripe ao realizar a transação.

3.2. Taxa de Serviço da Plataforma: A taxa de serviço cobrada pela Plataforma refere-se à intermediação tecnológica e ao uso do marketplace. Esta taxa é informada de forma transparente no momento da reserva e não é reembolsável em caso de cancelamento pelo Cliente fora dos prazos estabelecidos na Política de Cancelamento.

3.3. Proibição de Pagamento Direto: É terminantemente proibido realizar pagamentos diretos ao Marinheiro fora da Plataforma para serviços anunciados no marketplace. A realização de pagamentos externos configura violação destes Termos e isenta a Plataforma de qualquer responsabilidade sobre a reserva, reembolso ou suporte.

CLÁUSULA QUARTA – DOS CANCELAMENTOS E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

4.1. Política de Cancelamento: O Cliente declara ter lido e aceitado a Política de Cancelamento e Reembolso da Plataforma, que estabelece prazos e percentuais de

reembolso conforme a antecedência da solicitação.

4.2. Cancelamento por Clima: Apenas o Comandante ou a Autoridade Marítima podem determinar a impossibilidade de navegação por questões de segurança. Em caso de cancelamento por clima adverso, o Cliente terá direito ao reagendamento ou reembolso integral, conforme sua escolha.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE E LIMITAÇÃO DE DANOS

5.1. Responsabilidade Civil do Marinheiro: O Marinheiro é o único responsável civil e criminalmente por acidentes, danos materiais ou pessoais ocorridos durante o serviço, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia.

5.2. Exclusão de Responsabilidade da Plataforma: A Plataforma não possui responsabilidade objetiva ou solidária por acidentes, lesões, perdas ou danos ocorridos durante a prestação do serviço pelo Marinheiro, uma vez que não detém o controle operacional da embarcação nem a gestão da navegação.

5.3. Dever de Reportar: Qualquer problema ocorrido durante o serviço deve ser reportado à Plataforma em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do serviço, para que a Plataforma possa mediar a situação antes do repasse final ao Marinheiro.

Nota: Este documento utiliza terminologia jurídica formal para assegurar a clareza e a sobriedade necessárias à relação contratual.